

1001674-79.2021.8.26.0383

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Nhandeara

Foro: Foro de Nhandeara

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... autorizada a apurar ocorrências como furto, danificação ou adulteração de medidores e rompimento de lacres, bem como a estimar o valor da energia efetivamente utilizada.

Ademais, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, determina a adoção das providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, o qual, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nhandeara

Foro de Nhandeara

Vara Única

Rua Raul Cardoso de Souza, 197, Nhandeara - SP - cep 15190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001674-79.2021.8.26.0383 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001674-79.2021.8.26.0383

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente e Reconvinte:

Olivia Fernanda Fachini e outro

Requerido e Reconvindo:

Elektro Redes S.A. e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

OLIVIA FERNANDA FACHINI ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em face de ELEKTRO REDES S/A, alegando, em síntese, que é consumidora e titular dos serviços prestados pela parte ré (unidade consumidora nº 8223556). Relata que em 30/08/2021 recebeu correspondência com cobrança abusiva no valor de R\$ 8.733,33 (oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), o que fica muito divergente de seu perfil de consumo dos últimos 21 meses.

Alega que foi constatada em sua unidade consumidora irregularidade consistente em "medidor defeituoso". Menciona que a requerida elaborou unilateralmente planilha de cálculo de revisão de faturamento, a qual impugna por ser excessiva e destoar de seu perfil de consumo. Nega a existência de fraude no medidor.

Aduz a existência de falha na prestação de serviços a ser atribuída à parte requerida, diante da existência de medidor defeituoso, não havendo na notificação que lhe foi enviada e nem na planilha de cálculos de revisão de faturamento, qualquer prova de que anteriormente aos últimos 21 meses o medidor já não se encontrava defeituoso e que de lá para cá as leituras tenham sido errôneas, havendo cobrança ilegal. Pede a tutela provisória de urgência para que haja a imediata suspensão da cobrança impugnada na inicial, bem como seja impedida a requerida de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e de interromper o fornecimento do serviço, bem como de retirar o medidor da unidade consumidora de titularidade da requerente, sob pena de multa diária de R\$ 100,00 (cem reais), limitada a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pugna pela procedência da ação para ser reconhecida e declarada a inexistência do débito mencionado na inicial, cancelando-se a fatura no valor de R\$ 8.733,33, com data de vencimento em 30/09/2021. Ainda, seja a parte ré condenada na repetição do indébito. Juntou documentos (fls. 16/25).

A tutela provisória de urgência foi deferida (fls. 26/27).

A parte ré compareceu nos autos ofertando contestação (fls. 61/78) e aduz que foi realizada inspeção em 20/06/2021, oportunidade em que foi verificado que o medidor da unidade consumidora de titularidade da requerente estava sem lacres, possibilitando acesso a seus componentes internos, o que evidencia manipulação por ação humana. Por tal razão, foi elaborado e enviado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) para o endereço da requerente, bem como carta com agendamento de avaliação técnica. Afirma ter cumprido as resoluções da ANEEL aplicáveis à espécie, havendo regularidade nas cobranças, por ausência de ato ilícito por parte da requerida.

Afirma que foi adotada a média dos três maiores consumos dos últimos 12 meses anteriores à irregularidade constatada. Explicitou a forma como obteve o valor da cobrança. Aduz que a parte requerente é litigante de má-fé. Em sede de reconvenção, diante da alegação da parte requerente de que não pagou o valor da fatura, pede seja esta condenada em pagar os danos que lhe causou, no importe de R\$ 8.733,33 (oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Pede a total improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 79/98).

Réplica a fls. 114/121.

A parte autora manifestou-se sobre a reconvenção apresentada a fls. 120.

As partes não demonstraram interesse na dilação probatória em audiência e a instrução foi encerrada (fls. 127).

Alegações finais, em memoriais, a fls. 131/132 (parte autora). A parte requerida apenas manifestou-se a fls. 133, deixando de tecer alegações em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Passo ao julgamento conjunto da ação e reconvenção.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é eminentemente de direito, mostrando-se suficiente a prova documental produzida (ou a ausência dela) para dirimir as questões debatidas.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Com efeito, de rigor a incidência ao caso dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a facilitação da defesa, com a inversão do ônus da prova a favor do(a) consumidor(a) (art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90).

Nesse contexto, o ônus de comprovar a legalidade da cobrança era da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que não é razoável exigir prova negativa da parte autora, bem como diante dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que autorizam a inversão do ônus da prova.

Defendeu a ré, em sua contestação, a legalidade da denominada "cobrança retroativa" em razão de supostas irregularidades verificadas no medidor da unidade consumidora de titularidade da parte autora.

Em que pese o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI nº 157087 - fls. 93), por si só, não ser suficiente para o acolhimento da tese da ré, no caso concreto, tal documento veio amparado pelas fotografias anexadas à contestação que comprovam a existência de irregularidades no relógio medidor da parte autora. E não é só. É bem verdade que a atividade fiscalizadora da regularidade do registro de consumo de energia elétrica pode ser exercida pela ré, concessionária, que presta o serviço de distribuição de energia, e está autorizada a apurar ocorrências como furto, danificação ou adulteração de medidores e rompimento de lacres, bem como a estimar o valor da energia efetivamente utilizada.

Ademais, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, determina a adoção das providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, o qual, no caso dos autos, não foi objeto de questionamento na via administrativa, mesmo após notificação da parte autora (fls. 91/92).

Friso, ainda, que no caso específico destes autos, a constatação da irregularidade foi atestada materialmente através da elaboração do Relatório de Avaliação Técnica nº 60918-2021, elaborado pelo Laboratório de Ensaios Metrológicos, apto a confirmar a ausência de lacres no medidor, por ocasião dos fatos, e com oportunidade de pleno acompanhamento das diligências pela titular da unidade consumidora, o que efetivamente ocorreu, conforme demonstrado a fls. 91/92, onde consta a notificação da consumidora, ora requerente informando que a avaliação técnica do equipamento seria realizada e que a mesma poderia acompanhar o procedimento, caso tivesse interesse.

Em hipótese semelhante, já decidiu o E. TJSP:

"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de energia elétrica. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Constatação de fraude no medidor, fotografias e degrau tarifário. Laudo técnico conclusivo acerca da existência das irregularidades apontadas no "T.O.I.". Documentos suficientes para comprovar a fraude no medidor de energia elétrica e o consumo irregular. Débito exigível. Descabida a suspensão do serviço, no entanto, eis que não precedida de comunicação prévia ao consumidor. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1014793-78.2019.8.26.0577; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Noutro giro, importante salientar que a concessionária ré deve promover verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, conforme dispõe o art. 77, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. E a irregularidade no relógio

medidor, de fato, durou um ano e nove meses.

No entanto, a despeito do lapso temporal decorrido para a constatação da irregularidade, permanece incólume a cobrança, sobretudo porque a redução da aferição de consumo certamente beneficiou a parte autora.

Nesse sentido, houve enriquecimento sem causa, de modo que a parte requerente deve repor o patrimônio da concessionária de energia elétrica. Por tais razões, forçoso reconhecer a exigibilidade da dívida que a requerida pretende imputar à parte autora, impondo-se a improcedência do pedido de inexistência do débito e de repetição do indébito, diante da regularidade da cobrança.

Prosseguindo, cumpre observar que a suspensão no fornecimento do serviço é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, sendo inviável essa conduta envolvendo débitos antigos, não pagos, em que há os meios ordinários de cobrança postos à disposição da concessionária.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é admissível o corte no fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, como forma de coação ao pagamento, dispondo a concessionária dos meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento que entender pertinente (AgRg. no Resp. Nº 793.285RS, Rel. Min. Sidnei Beneti).

Neste sentido:

"A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público, uma vez que a suspensão pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, devendo a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Incidência, na espécie, do enunciado n. 83 da Súmula do STJ" (AgRg. no AREsp. nº 101.624/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

Logo, não se tratando de conta atual e mensal, mas de atraso no pagamento de débito relativo a período pretérito e definido, não é lícito admitir o corte no fornecimento do serviço, motivo pelo qual a tutela de urgência pleiteada na inicial deve ser concedida neste ponto, para o fim de que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora por conta do TOI e apuração mencionados na inicial, ou, caso já o tenha suspenso, promova o seu restabelecimento.

Portanto, à guisa de conclusão, o TOI e as apurações feitas pela parte ré devem prevalecer, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito e repetição de indébito, devendo apenas ser confirmada a tutela de urgência para impedir que a parte requerida se abstenha de efetuar eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica referente à unidade consumidora 8223556, de titularidade da autora, localizada na Rua Antonio Luiz Marques, nº 60, Redentora, em Nhandeara/SP, nos termos da fundamentação supra, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por conseguinte, ficando revogadas as demais medidas de urgência deferidas a fls. 26.

Não verifico fundamento para a condenação da parte autora em litigância de má-fé na medida em que não há nos autos pedido de indenização por danos morais, conforme sustentado pela parte requerida.

Ainda, por via de consequência, procede o pedido formulado na reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento da quantia espelhada na fatura de fls. 88/89, no valor de R\$ 8.733,33 (oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o vencimento,

e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas para confirmar parte da decisão que deferiu a tutela de urgência (fls. 26/27) para impedir que a parte requerida se abstenha de efetuar eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica referente à unidade consumidora 8223556, de titularidade da autora, localizada na Rua Antonio Luiz Marques, nº 60, Redentora, em Nhandeara/SP, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por conseguinte, ficando revogadas as demais medidas de urgência deferidas a fls. 26, nos termos da fundamentação supra.

Sucumbente em maior parte, condeno a parte autora no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do feito principal que fixo por equidade em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC, respeitada a Justiça Gratuita (fls. 27).

Ainda, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a parte autora reconvinde no pagamento do valor espelhado na fatura de fls. 88/89, equivalente a R\$ 8.733,33 (oito mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o vencimento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno a autora reconvinde no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da reconvenção que fixo por equidade em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 8º, do CPC, aqui também respeitada a Justiça Gratuita (fls. 27).

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações de praxe.

P. I. C.

Nhandeara, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA